

Die Architektur der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung

Hintergrund und Einstieg In den letzten Jahren ist in Europa eine bemerkenswerte Entwicklung zu beobachten. Schritt für Schritt entstehen immer neue Regeln...

**Digitale
Lesefassung**
Für Bildschirm und
Ausdruck

Original online
wirkungsoekonomie.de/blog/linkedin/2026-03-13-die-architektur-der-europaischen-nachhaltigkeitsregulierung.html

Hintergrund und Einstieg

In den letzten Jahren ist in Europa eine bemerkenswerte Entwicklung zu beobachten. Schritt für Schritt entstehen immer neue Regeln rund um Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Lieferketten, Produktdesign oder Verbraucherinformation.

In der öffentlichen Debatte tauchen diese Regelwerke meist einzeln auf. Mal geht es um die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mal um neue Verpackungsregeln, mal um Lieferkettenverantwortung oder um Anti-Greenwashing-Gesetze. Entsprechend entsteht leicht der Eindruck, es handele sich um eine Vielzahl voneinander unabhängiger Initiativen.

Wenn man sich jedoch die letzten Jahre genauer anschaut, ergibt sich ein anderes Bild.

Die Europäische Union baut derzeit kein einzelnes Nachhaltigkeitsgesetz. Vielmehr entsteht schrittweise ein komplexes regulatorisches System, das mehrere Ebenen gleichzeitig adressiert:

- die Steuerung von Unternehmen
- die Gestaltung von Produkten
- die Transparenz gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern
- die Organisation von Lieferketten
- und die Rückführung von Materialien in Kreisläufe

Diese Regulierung betrifft inzwischen nahezu jede Branche - von Textilien über Elektronik bis hin zu Bauprodukten oder Lebensmitteln. Gleichzeitig unterscheiden sich die Regelwerke stark darin, wie weit sie bereits entwickelt sind: Einige sind längst geltendes Recht, andere befinden sich noch im Gesetzgebungsverfahren, wieder andere existieren bisher nur als politische Initiativen.

Gerade deshalb lohnt sich ein strukturierter Blick auf das Gesamtbild.

In diesem Beitrag versuche ich, einen Überblick über die wichtigsten Nachhaltigkeitsregulierungen der Europäischen Union zu geben und sie in drei Dimensionen einzuordnen:

1. Nach Branchen: Welche Regeln gelten für alle Branchen, welche sind sektorspezifisch?
2. Nach Themenfeldern: Geht es um Unternehmenssteuerung, Produkte, Lieferketten oder Kreislaufwirtschaft?
3. Nach Stabilität: Welche Regeln sind bereits fest etabliert, welche befinden sich noch in der politischen Aushandlung?

Erst wenn man diese drei Ebenen zusammen betrachtet, wird deutlich, wie stark sich die regulatorischen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Europa gerade verändern.

Kapitel 2

Branchenübergreifende Nachhaltigkeitsregulierung

Ein großer Teil der aktuellen Nachhaltigkeitsregulierung richtet sich nicht nur an einzelne Industrien, sondern betrifft grundsätzlich große Teile der Wirtschaft.

Diese Regelwerke greifen vor allem dort ein, wo wirtschaftliche Aktivitäten branchenübergreifend stattfinden: bei der Steuerung von Unternehmen, bei globalen Lieferketten, bei Materialien und Produkten oder bei der Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Gerade deshalb werden ihre Auswirkungen häufig unterschätzt. Während branchenspezifische Vorschriften nur einzelne Industrien betreffen, können diese Regelwerke nahezu jede Art von Unternehmen erreichen - von Industrie und Handel über Dienstleistungen bis hin zum Handwerk.

Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Kategorien.

Unternehmenssteuerung und Nachhaltigkeitsreporting

Eine zentrale Säule der europäischen Nachhaltigkeitspolitik ist Transparenz über Risiken, Auswirkungen und Strategien von Unternehmen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Die CSRD verpflichtet große Unternehmen dazu, umfassend über Nachhaltigkeit zu berichten.

Dazu gehören beispielsweise:

- Treibhausgasemissionen
- Klimarisiken
- Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
- Nachhaltigkeitsstrategien und Ziele

Beispiel:

Ein Handelsunternehmen muss künftig offenlegen, welche Emissionen entlang seiner Lieferkette entstehen - etwa bei Produktion, Transport und Nutzung der Produkte.

Ein Industrieunternehmen muss darstellen, wie energieintensiv seine Produktion ist und welche Maßnahmen zur Emissionsreduktion geplant sind.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Die ESRS definieren die konkreten Berichtsinhalte der CSRD.

Sie legen fest,

- welche Kennzahlen Unternehmen berichten müssen
- wie Risiken bewertet werden

- welche Informationen zu Umwelt, sozialen Themen und Governance offengelegt werden müssen.

Beispiel:

Unternehmen müssen analysieren, welche finanziellen Risiken durch Klimawandel entstehen können, etwa durch steigende Energiepreise oder Lieferkettenstörungen.

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie definiert, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig gelten können.

Sie dient vor allem Investoren und Banken als Orientierung.

Beispiel:

Ein Investor kann prüfen, ob der Bau einer neuen Produktionsanlage bestimmte Klimakriterien erfüllt.

Auch Immobilienprojekte werden danach bewertet, ob Gebäude energieeffizient sind.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Diese Regulierung betrifft vor allem Finanzmarktteure.

Sie verpflichtet Investmentfonds und Vermögensverwalter dazu, Nachhaltigkeitsrisiken und -wirkungen offenzulegen.

Beispiel:

Ein Fonds muss erklären, ob er nachhaltige Investitionen enthält oder ob seine Investitionen negative Umweltwirkungen haben können.

EU Green Bond Standard

Ein weiteres Instrument der europäischen Nachhaltigkeitsregulierung betrifft den Markt für nachhaltige Finanzierungen.

Mit dem EU Green Bond Standard definiert die Europäische Union Kriterien für Anleihen, mit denen nachhaltige Projekte finanziert werden sollen.

Beispiel:

Unternehmen oder öffentliche Institutionen können sogenannte Green Bonds ausgeben, um Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur oder energieeffiziente Gebäude zu finanzieren.

Der Standard soll sicherstellen, dass diese Finanzierungen tatsächlich mit den Nachhaltigkeitszielen der EU - insbesondere der Taxonomie - übereinstimmen.

Climate Benchmark Regulation

Auch Börsenindizes werden zunehmend in Nachhaltigkeitsstrategien einbezogen.

Die Climate Benchmark Regulation definiert Anforderungen für sogenannte klimabezogene Referenzindizes.

Beispiel:

Investmentfonds können Indizes nutzen, die gezielt Unternehmen mit geringeren Treibhausgasemissionen oder klaren Dekarbonisierungsstrategien enthalten.

Damit wird Nachhaltigkeit zunehmend auch in der Struktur von Finanzprodukten berücksichtigt.

Produktdesign und Nachhaltigkeit von Produkten

Neben der Steuerung von Unternehmen reguliert die EU zunehmend auch die Eigenschaften von Produkten selbst.

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

Die ESPR bildet einen zentralen Rahmen für nachhaltige Produkte.

Sie ermöglicht Anforderungen an:

- Haltbarkeit
- Reparierbarkeit
- Energieeffizienz
- Materialzusammensetzung
- Recyclingfähigkeit.

Beispiel:

Ein Hersteller von Haushaltsgeräten könnte verpflichtet werden, Ersatzteile über mehrere Jahre verfügbar zu halten.

Ein weiteres Beispiel:

Produkte müssen so gestaltet sein, dass sie leichter recycelt werden können.

Digitaler Produktpass

Der digitale Produktpass soll Informationen über Produkte digital verfügbar machen.

Dazu gehören etwa:

- Materialzusammensetzung
- Reparaturinformationen
- Herkunft von Rohstoffen
- Recyclingfähigkeit.

Beispiel:

Ein Verbraucher kann über einen QR-Code erfahren, aus welchen Materialien ein Produkt besteht und wie es repariert werden kann.

Lieferketten und Rohstoffe

Ein weiterer Schwerpunkt europäischer Regulierung betrifft globale Lieferketten.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)

Diese Richtlinie verpflichtet Unternehmen, Risiken für Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer Lieferketten zu analysieren.

Beispiel:

Ein Elektronikunternehmen muss prüfen, ob seine Rohstoffe aus Regionen mit problematischen Arbeitsbedingungen stammen.

EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)

Diese Verordnung soll verhindern, dass Produkte aus Entwaldung in die EU gelangen.

Sie betrifft unter anderem Rohstoffe wie:

- Kaffee
- Kakao
- Palmöl
- Holz
- Soja.

Beispiel:

Ein Unternehmen muss nachweisen, dass verwendetes Holz nicht aus illegaler Abholzung stammt.

Forced Labour Regulation

Diese Verordnung verbietet Produkte, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Beispiel:

Wenn Behörden Hinweise auf Zwangsarbeit finden, können entsprechende Produkte vom Markt ausgeschlossen werden.

Kreislaufwirtschaft und Materialien

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Die PPWR soll Verpackungsabfälle reduzieren und Recycling verbessern.

Beispiel:

Unternehmen müssen künftig sicherstellen, dass Verpackungen besser recycelbar sind.

Waste Framework Directive

Diese Richtlinie bildet die Grundlage der europäischen Abfallpolitik.

Sie definiert die sogenannte Abfallhierarchie:

Vermeidung → Wiederverwendung → Recycling → Entsorgung.

Chemikalien und Materialien

REACH-Verordnung

REACH regelt Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe.

Beispiel:

Ein Unternehmen muss neue chemische Stoffe registrieren und deren Risiken bewerten, bevor sie verwendet werden dürfen.

CLP-Verordnung

Die CLP-Verordnung regelt Kennzeichnung und Einstufung gefährlicher Stoffe.

Beispiel:

Chemikalien müssen mit klaren Gefahrenhinweisen versehen werden.

Verbraucherinformation und Marketing

Empowering Consumers Directive

Diese Richtlinie soll Verbraucher vor irreführenden Nachhaltigkeitsaussagen schützen.

Beispiel:

Ein Unternehmen darf ein Produkt nur dann als „umweltfreundlich“ bewerben, wenn diese Aussage belegbar ist.

Green Claims Directive

Diese geplante Richtlinie soll strengere Anforderungen an Umweltversprechen in Werbung und Marketing einführen.

Managementsysteme und Standards

Neben gesetzlichen Regelungen spielen auch internationale Managementstandards eine wichtige Rolle.

Viele Unternehmen nutzen Normen der International Organization for Standardization (ISO), um Umwelt-, Energie- oder Qualitätsaspekte systematisch zu steuern.

Dazu gehören beispielsweise:

- ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
- ISO 14001 (Umweltmanagement)
- ISO 50001 (Energiemanagement)
- ISO 45001 (Arbeitsschutz)

Ein neuer Ansatz ist die Integration der **Sustainable Development Goals (SDGs)** in Managementsysteme, etwa über die Norm **ISO/UNDP PAS 53002**.

Ein wichtiger Unterschied: Wie stark greifen diese Regeln?

Nicht alle europäischen Regelwerke haben die gleiche Wirkung.

Ein zentraler Unterschied liegt in der **Rechtsform**.

EU-Verordnungen

EU-Verordnungen gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten.

Beispiele:

- REACH
- EU-Taxonomie
- EUDR
- PPWR

Die nationalen Regierungen haben hier kaum Spielraum bei der Umsetzung.

EU-Richtlinien

EU-Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten zunächst in nationales Recht umgesetzt werden.

Beispiele:

- CSRD
- CSDDD
- Empowering Consumers Directive

Hier können Länder teilweise eigene Wege wählen, solange sie die Ziele der Richtlinie erfüllen.

Neben diesen branchenübergreifenden Regelwerken existiert eine Vielzahl von Vorschriften, die gezielt einzelne Industrien betreffen.

Gerade dort wird besonders deutlich, wie stark Nachhaltigkeitsregulierung inzwischen in konkrete Produktionsprozesse und Geschäftsmodelle eingreift.

Im nächsten Abschnitt werfen wir daher einen Blick auf die wichtigsten **branchenspezifischen Nachhaltigkeitsregulierungen - von Energie und Mobilität über Industrie bis hin zu Handel und Dienstleistungen.**

Kapitel 3

Branchenspezifische Nachhaltigkeitsregulierung

Neben den branchenübergreifenden Regelwerken existiert eine Vielzahl von Vorschriften, die gezielt bestimmte Industrien betreffen.

Diese sektoralen Regelungen entstehen meist dort, wo besonders große Umweltwirkungen auftreten oder wo Materialströme und Energieverbräuche besonders hoch sind.

Während einige Branchen - etwa Energie oder Chemie - schon seit Jahrzehnten stark reguliert sind, rücken inzwischen auch andere Bereiche stärker in den Fokus, etwa Textilien, Elektronik oder Verpackungen.

Im Folgenden ein Überblick über wichtige Branchen und die jeweils relevanten Nachhaltigkeitsregelwerke.

Energie und Energieinfrastruktur

Der Energiesektor ist eine der zentralen Stellschrauben der europäischen Klimapolitik.

Zu den wichtigsten Regelwerken gehören:

EU-Emissionshandelssystem (EU ETS)

Das EU ETS ist eines der wichtigsten Instrumente der europäischen Klimapolitik.

Es legt eine Obergrenze für die Emissionen bestimmter Industrien fest. Unternehmen müssen Emissionszertifikate erwerben, wenn sie CO₂ ausstoßen.

Beispiel:

Ein Stahlwerk oder Kraftwerk muss für jede ausgestoßene Tonne CO₂ ein Zertifikat vorweisen.

Erweiterung des Emissionshandels: ETS II

Neben dem bestehenden Emissionshandelssystem für Industrie und Energie plant die Europäische Union ein zweites Emissionshandelssystem für Gebäude und Verkehr.

Dieses sogenannte ETS II soll ab etwa 2027 schrittweise eingeführt werden.

Ziel ist es, auch Emissionen aus Heizsystemen und Kraftstoffen stärker zu bepreisen.

Beispiel:

Wenn fossile Brennstoffe für Heizungen oder Kraftstoffe für Fahrzeuge verwendet werden, könnten zusätzliche CO₂-Kosten entstehen.

Damit wird der Emissionshandel auf weitere Teile der Wirtschaft ausgeweitet.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Der CO₂-Grenzausgleich soll verhindern, dass energieintensive Produktion in Länder mit weniger strengen Klimaregeln verlagert wird.

Importe bestimmter Produkte müssen künftig einen CO₂-Preis berücksichtigen.

Beispiel:

Importierter Stahl oder Zement kann mit zusätzlichen Kosten belegt werden, wenn er unter weniger strengen Klimaregeln produziert wurde.

Renewable Energy Directive (RED)

Diese Richtlinie legt Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien fest.

Beispiel:

Mitgliedstaaten müssen einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien im Energiesystem erreichen.

Energy Efficiency Directive (EED)

Diese Richtlinie verpflichtet Staaten und Unternehmen dazu, Energie effizienter zu nutzen.

Beispiel:

Große Unternehmen müssen regelmäßig Energieaudits durchführen.

Infrastruktur für Elektromobilität und alternative Kraftstoffe

Mit der **Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)** schafft die EU Vorgaben für Ladeinfrastruktur und alternative Kraftstoffe.

Beispiel:

Entlang wichtiger Verkehrsachsen müssen Mindestabstände zwischen Schnellladestationen eingehalten werden.

Industrie und verarbeitendes Gewerbe

Viele Industrien sind bereits seit langem stark reguliert - insbesondere in Bezug auf Emissionen und Umweltwirkungen.

Industrial Emissions Directive

Diese Richtlinie reguliert Emissionen aus Industrieanlagen.

Beispiel:

Chemieanlagen oder Stahlwerke müssen bestimmte Emissionsgrenzwerte einhalten.

Net-Zero Industry Act

Dieses Gesetz soll die Produktion klimafreundlicher Technologien in Europa stärken.

Beispiel:

Hersteller von Batterien, Wärmepumpen oder Solartechnologien sollen schneller Genehmigungen erhalten.

Chemieindustrie

Die Chemieindustrie gehört zu den am stärksten regulierten Branchen Europas.

REACH

REACH regelt Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe.

Beispiel:

Ein Unternehmen muss chemische Stoffe registrieren, bevor sie in Produkten verwendet werden dürfen.

CLP

Die CLP-Verordnung legt fest, wie gefährliche Stoffe eingestuft und gekennzeichnet werden müssen.

Beispiel:

Chemikalien müssen mit Gefahrenpiktogrammen versehen sein.

Chemical Strategy for Sustainability

Diese Strategie zielt darauf ab, besonders gefährliche Stoffe langfristig zu ersetzen.

PFAS-Regulierung

Eine aktuell intensiv diskutierte Entwicklung betrifft sogenannte PFAS-Chemikalien.

Diese Stoffgruppe wird häufig als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet, weil sie sich in der Umwelt kaum abbaut.

PFAS werden in vielen Produkten eingesetzt, etwa in wasserabweisenden Textilien, Verpackungen oder bestimmten industriellen Anwendungen.

Die Europäische Union arbeitet derzeit an einer weitreichenden Regulierung oder möglichen Beschränkung dieser Stoffe.

Sollte ein umfassendes Verbot umgesetzt werden, könnte dies eine der größten Chemikalienregulierungen in Europa seit Einführung der REACH-Verordnung darstellen.

Textil- und Modeindustrie

Die Textilindustrie steht zunehmend im Fokus der europäischen Nachhaltigkeitspolitik.

EU-Textilstrategie

Die Strategie verfolgt das Ziel, Textilien langlebiger, reparierbarer und besser recycelbar zu machen.

Erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien

Hersteller sollen stärker für Sammlung und Recycling alter Kleidung verantwortlich werden.

Beispiel:

Unternehmen könnten künftig finanziell an Sammel- und Recyclingsystemen beteiligt werden.

Verbot der Vernichtung unverkaufter Kleidung

Einige neue Regeln zielen darauf ab, die Vernichtung unverkaufter Produkte zu verhindern.

Beispiel:

Modeunternehmen müssen künftig offenlegen, wie viele Produkte sie entsorgen.

Elektronik und Batterien

Elektronikprodukte enthalten viele wertvolle Rohstoffe und erzeugen große Mengen Abfall.

Batterieverordnung

Diese Verordnung reguliert den gesamten Lebenszyklus von Batterien.

Beispiel:

Hersteller müssen den CO₂-Fußabdruck ihrer Batterien angeben.

WEEE-Richtlinie

Diese Richtlinie regelt Sammlung und Recycling von Elektroaltgeräten.

Beispiel:

Händler müssen alte Elektrogeräte zurücknehmen.

RoHS-Richtlinie

Diese Richtlinie beschränkt bestimmte gefährliche Stoffe in Elektronik.

Bauwirtschaft und Immobilien

Auch die Bauwirtschaft rückt stärker in den Fokus der Nachhaltigkeitsregulierung.

Construction Products Regulation

Diese Verordnung regelt das Inverkehrbringen von Bauprodukten.

Beispiel:

Baustoffe müssen Umweltinformationen enthalten.

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Diese Richtlinie legt Energieeffizienzanforderungen für Gebäude fest.

Beispiel:

Gebäude müssen zunehmend energieeffizienter gebaut oder saniert werden.

Verkehr und Mobilität

Der Verkehrssektor spielt eine zentrale Rolle bei der Reduktion von Emissionen.

CO₂-Flottengrenzwerte

Automobilhersteller müssen bestimmte Emissionsgrenzen für ihre Fahrzeugflotten einhalten.

Kreislaufforderungen für Fahrzeuge

Neue Regeln sollen Recycling und Wiederverwendung von Fahrzeugmaterialien verbessern.

Landwirtschaft und Lebensmittel

Auch Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion werden zunehmend reguliert.

Farm-to-Fork-Strategie

Diese Strategie zielt auf nachhaltigere Lebensmittelproduktion ab.

EU-Entwaldungsverordnung

Diese Regel soll verhindern, dass Produkte aus Entwaldung in die EU gelangen.

Handel und Retail

Der Handel ist besonders stark betroffen, weil viele Nachhaltigkeitsregeln am **Point of Sale** zusammenlaufen.

Produktsicherheitsverordnung

Sie stellt sicher, dass Produkte im Handel bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Verbraucher- und Greenwashing-Regulierung

Händler müssen sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsversprechen belegbar sind.

Beispiel:

Ein Produkt darf nur als „umweltfreundlich“ beworben werden, wenn entsprechende Nachweise existieren.

Dienstleistungen und digitale Wirtschaft

Auch Dienstleistungsbranchen werden zunehmend einbezogen.

Digital Services Act

Diese Regulierung betrifft insbesondere Onlineplattformen.

Beispiel:

Plattformen müssen stärker kontrollieren, welche Produkte über ihre Marktplätze verkauft werden.

Datenregulierung

Mit Regelwerken wie dem **Data Act** oder dem **Data Governance Act** schafft die EU Rahmenbedingungen für Datennutzung und digitale Infrastruktur.

Öffentliche Beschaffung als Nachhaltigkeitsinstrument

Neben klassischer Regulierung nutzt die Europäische Union zunehmend auch die **öffentliche Beschaffung** als Instrument der Nachhaltigkeitspolitik.

Staatliche Institutionen zählen zu den größten Nachfragern von Produkten und Dienstleistungen in Europa. Ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Aktivität entsteht über öffentliche Aufträge - etwa im Bauwesen, bei Infrastrukturprojekten, im Verkehrsbereich oder bei IT-Systemen.

Über Konzepte wie **Green Public Procurement (GPP)** versucht die EU deshalb, Nachhaltigkeitskriterien stärker in öffentliche Ausschreibungen zu integrieren.

Das Ziel besteht darin, dass öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung nicht nur den Preis berücksichtigen, sondern auch Umweltwirkungen und Lebenszykluskosten.

Ein Beispiel:

Bei der Beschaffung von Fahrzeugen können Behörden bevorzugt Modelle wählen, die geringere Emissionen aufweisen oder mit alternativen Antrieben betrieben werden.

Ein weiteres Beispiel:

Bei Bauprojekten können Materialien mit geringerer Umweltbelastung oder besserer Recyclingfähigkeit bevorzugt werden.

Auf diese Weise kann öffentliche Beschaffung indirekt Innovationen und nachhaltigere Produktionsweisen fördern.

Energieinfrastruktur und neue Energiesysteme

Neben der Energieproduktion selbst rückt zunehmend auch die Infrastruktur der Energiewende in den Fokus europäischer Regulierung.

Ein wichtiger Baustein ist die **Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)**.

Diese Verordnung legt Mindestanforderungen für die Infrastruktur alternativer Antriebe fest - insbesondere für Elektromobilität, Wasserstoff und andere alternative Kraftstoffe.

Ziel ist es, ein europaweit funktionierendes Netz von Lade- und Betankungsmöglichkeiten aufzubauen.

Ein Beispiel:

Entlang wichtiger europäischer Verkehrsachsen müssen künftig in bestimmten Abständen Schnellladestationen verfügbar sein.

Ein weiteres Beispiel:

Für schwere Nutzfahrzeuge oder Wasserstofffahrzeuge sollen ebenfalls Mindeststandards für Infrastruktur entstehen.

Damit soll verhindert werden, dass neue Antriebstechnologien an fehlender Infrastruktur scheitern.

Digitale Infrastruktur und Datenräume

Ein weiterer wichtiger Bereich der Regulierung betrifft den Umgang mit Daten und digitalen Plattformen.

Neben Regelwerken wie dem **Digital Services Act** schafft die EU mit dem **Data Act** und dem **Data Governance Act** Rahmenbedingungen für die Nutzung und den Austausch von Daten.

Diese Regeln können auch für Nachhaltigkeit relevant werden, weil viele neue Instrumente - etwa der digitale Produktpass - auf Dateninfrastrukturen angewiesen sind.

Ein Beispiel:

Informationen über Materialzusammensetzungen oder Recyclingfähigkeit von Produkten müssen künftig digital verfügbar sein.

Ein weiteres Beispiel:

Unternehmen können Daten über Energieverbrauch oder Materialströme austauschen, um Effizienzpotenziale zu erkennen.

Damit entsteht schrittweise eine digitale Infrastruktur, die Nachhaltigkeitsinformationen entlang von Wertschöpfungsketten verfügbar macht.

Dienstleistungen und Wissensökonomie

Nachhaltigkeitsregulierung betrifft nicht nur produzierende Industrien, sondern zunehmend auch Dienstleistungen.

Das gilt etwa für Beratungsunternehmen, Finanzdienstleister oder digitale Plattformen.

Für viele Dienstleistungsunternehmen wirken Nachhaltigkeitsregeln indirekt über Anforderungen an:

- Berichterstattung
- Lieferketten
- Investitionsentscheidungen
- Datenmanagement.

Ein Beispiel:

Ein Beratungsunternehmen kann über die CSRD verpflichtet sein, seine eigenen Emissionen und Nachhaltigkeitsstrategien offenzulegen.

Ein weiteres Beispiel:

Digitale Plattformen müssen über Regelwerke wie den **Digital Services Act** stärker kontrollieren, welche Produkte über ihre Marktplätze angeboten werden.

Handwerk und kleine Unternehmen

Auch kleine und mittlere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe sind zunehmend von Nachhaltigkeitsanforderungen betroffen.

Zwar richten sich viele Regelwerke zunächst an größere Unternehmen, doch wirken sie häufig indirekt entlang von Lieferketten.

Ein Beispiel:

Ein großes Unternehmen, das unter die CSRD fällt, kann von seinen Zulieferern - etwa Handwerksbetrieben oder kleineren Herstellern - Informationen zu Emissionen oder Materialeinsatz anfordern.

Ein weiteres Beispiel:

Neue Anforderungen an Bauprodukte oder Energieeffizienz wirken sich auch auf Handwerksbetriebe aus, die Gebäude sanieren oder technische Anlagen installieren.

Damit wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem Thema für nahezu alle Bereiche der Wirtschaft.

Wenn man all diese Regelwerke zusammen betrachtet, wird deutlich, dass Nachhaltigkeitsregulierung inzwischen einen großen Teil der Wirtschaft erfasst.

Gleichzeitig unterscheiden sich diese Regeln stark darin, wie weit sie bereits entwickelt sind.

Einige befinden sich noch in politischen Diskussionen, andere sind bereits geltendes Recht.

Zwischenfazit

Wenn man all diese Regelwerke zusammen betrachtet, entsteht ein bemerkenswertes Bild.

Die Europäische Union reguliert Nachhaltigkeit nicht über ein einzelnes Gesetz, sondern über ein Netzwerk miteinander verbundener Regelwerke.

Dieses Netzwerk betrifft gleichzeitig:

Unternehmen Produkte Lieferketten Finanzmärkte und Verbraucher.

Genau diese systemische Struktur wird im nächsten Abschnitt besonders deutlich, wenn man sich anschaut, wie stabil diese Regulierung bereits ist - und wie schwierig es geworden ist, einzelne Bausteine wieder zu verändern.

Kapitel 4

Wie stabil sind diese Regeln eigentlich?

Wenn über Nachhaltigkeitsregulierung diskutiert wird, entsteht häufig der Eindruck, viele dieser Regeln könnten jederzeit wieder abgeschafft werden.

Ein genauer Blick auf das europäische Rechtssystem zeigt jedoch, dass sich die Regelwerke stark darin unterscheiden, **wie stabil sie politisch und rechtlich bereits sind**.

Einige befinden sich noch in der politischen Diskussion. Andere sind bereits beschlossen, gelten aber erst in einigen Jahren vollständig. Wieder andere sind längst fester Bestandteil des europäischen Rechts.

Um diese Dynamik zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die verschiedenen Entwicklungsstufen europäischer Regulierung.

Politische Initiativen und Strategien

Am Anfang vieler Regelwerke stehen politische Strategien der Europäischen Kommission.

Diese definieren zunächst Ziele und mögliche Maßnahmen, ohne bereits verbindliches Recht zu schaffen.

Beispiele dafür sind verschiedene Strategien im Rahmen des europäischen Green Deal, etwa zur Kreislaufwirtschaft oder zu nachhaltigen Produkten.

In dieser Phase können Vorschläge relativ leicht angepasst oder auch wieder verworfen werden.

Gesetzesvorschläge im europäischen Gesetzgebungsverfahren

Der nächste Schritt ist ein offizieller Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission.

Ab diesem Zeitpunkt beginnt das europäische Gesetzgebungsverfahren, an dem mehrere Institutionen beteiligt sind:

- die Europäische Kommission
- das Europäische Parlament
- der Rat der Europäischen Union

In sogenannten Trilog-Verhandlungen wird der endgültige Gesetzestext ausgehandelt.

Ein Beispiel für eine Regulierung in dieser Phase ist die geplante **Green Claims Directive**, die strengere Anforderungen an Umweltversprechen in Werbung und Marketing schaffen soll.

In dieser Phase können Vorschläge noch erheblich verändert werden.

Beschlossene Gesetze mit Übergangsfristen

Sobald ein Gesetz von Parlament und Rat beschlossen wurde, wird es Teil des europäischen Rechts.

Viele Regelwerke enthalten jedoch Übergangsfristen, bevor sie vollständig angewendet werden müssen. Unternehmen erhalten dadurch Zeit, ihre Prozesse anzupassen.

Ein Beispiel ist die **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, die schrittweise für verschiedene Unternehmensgruppen eingeführt wird.

Auch andere Regelwerke - etwa Teile der **Ecodesign-Verordnung** - befinden sich derzeit in dieser Phase.

Politisch gelten solche Regelwerke bereits als relativ stabil, auch wenn Details noch angepasst werden können.

Vollständig geltendes EU-Recht

Einige Nachhaltigkeitsregulierungen sind bereits vollständig in Kraft.

Dazu gehören beispielsweise:

- die **EU-Taxonomie**
- die **REACH-Verordnung**
- die **Batterieverordnung**
- die **EU-Entwaldungsverordnung**

Diese Regelwerke gelten bereits unmittelbar im europäischen Binnenmarkt.

Unternehmen müssen sie einhalten, und Behörden sind für ihre Durchsetzung verantwortlich.

Änderungen sind zwar möglich, erfordern jedoch erneut ein vollständiges europäisches Gesetzgebungsverfahren.

Ein entscheidender Unterschied: Verordnungen und Richtlinien

Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Rechtsform europäischer Gesetzgebung.

EU-Verordnungen

EU-Verordnungen gelten unmittelbar in allen Mitgliedstaaten.

Die nationalen Regierungen haben hier kaum Spielraum bei der Umsetzung.

Beispiele:

- REACH
- EU-Taxonomie

- EUDR
- Batterieverordnung
- CBAM

EU-Richtlinien

EU-Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten zunächst in nationales Recht umgesetzt werden.

Dabei haben Länder teilweise Spielräume bei der konkreten Ausgestaltung.

Beispiele:

- CSRD
- CSDDD
- Energy Efficiency Directive

Warum viele Regeln nicht mehr verschwinden werden

Ein weiterer Grund für die Stabilität vieler Regelwerke liegt darin, dass sie zunehmend **ineinandergreifen**.

Ein Unternehmen kann gleichzeitig betroffen sein von:

- Reportingpflichten
- Produktdesignregeln
- Lieferkettenanforderungen
- Kreislaufwirtschaftsvorgaben
- Verbraucherinformation

Gerade in Branchen wie Textilien, Elektronik oder Bau wirken mehrere Regelwerke gleichzeitig auf dieselben Produkte und Prozesse.

Dadurch entsteht eine Form von **regulatorischer Pfadabhängigkeit**.

Selbst wenn einzelne Vorschriften verändert werden, bleibt das grundlegende System bestehen.

Wenn man die verschiedenen Ebenen der Regulierung zusammen betrachtet, wird deutlich, dass Nachhaltigkeit längst zu einem strukturellen Bestandteil europäischer Wirtschaftspolitik geworden ist.

Kapitel 5

Vom Einzelgesetz zum regulatorischen System

Wenn man die verschiedenen Regelwerke zusammen betrachtet, wird deutlich, dass Nachhaltigkeitsregulierung in Europa längst nicht mehr aus einzelnen Gesetzen besteht.

Vielmehr entsteht Schritt für Schritt ein umfassendes System, das mehrere Ebenen wirtschaftlicher Tätigkeit gleichzeitig adressiert.

Dieses System greift in unterschiedliche Bereiche ein:

- **Unternehmenssteuerung und Transparenz**
- **Produktdesign und Materialeinsatz**
- **Lieferketten und Rohstoffherkunft**
- **Kreislaufwirtschaft und Abfallströme**
- **Verbraucherinformation und Markttransparenz**

Während frühere Umweltpolitik häufig auf einzelne Probleme reagierte - etwa Luftverschmutzung oder Abfallentsorgung -, versucht die europäische Regulierung heute zunehmend, ganze **Wertschöpfungssysteme** zu beeinflussen.

Mehrere Regulierungsebenen wirken gleichzeitig

Ein Unternehmen kann heute gleichzeitig von mehreren Regelwerken betroffen sein.

Ein Beispiel aus der Textilindustrie:

- Über die **CSRD** müssen Unternehmen ihre Nachhaltigkeitswirkungen berichten.
- Über die **CSDDD** müssen sie Risiken in ihren Lieferketten analysieren.
- Über die **Ecodesign-Verordnung** können Anforderungen an Produktgestaltung entstehen.
- Über die **Waste Framework Directive** entstehen Vorgaben für Recycling und Kreislaufwirtschaft.
- Über Verbraucherregeln wie die **Empowering Consumers Directive** werden Marketingaussagen reguliert.

Ähnliche Kombinationen entstehen in vielen Branchen - von Elektronik über Bauprodukte bis hin zu Lebensmittelketten.

Dadurch entsteht eine neue Form regulatorischer Steuerung: Nicht ein einzelnes Gesetz verändert ein Geschäftsmodell, sondern **das Zusammenspiel vieler Regelwerke**.

Die Rolle von Daten und Transparenz

Auffällig ist dabei, dass viele der neuen Regeln stark auf **Information und Transparenz** setzen.

Reportingpflichten, digitale Produktpässe oder Nachhaltigkeitsberichte schaffen zunächst vor allem Daten.

Diese Daten werden anschließend von verschiedenen Akteuren genutzt:

- Investoren
- Verbraucher

- Behörden
- Lieferkettenpartner
- Ratingagenturen

Damit entsteht eine Art **Informationsinfrastruktur für Nachhaltigkeit**, die wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen kann.

Ein Beispiel:

Wenn ein Unternehmen hohe Emissionen ausweist oder Risiken in seiner Lieferkette offenlegt, kann dies Auswirkungen auf Finanzierungskosten, Investitionsentscheidungen oder Lieferantenbeziehungen haben.

Regulierung und Marktmechanismen greifen ineinander

Ein weiteres Merkmal der aktuellen Regulierung ist, dass sie häufig mit Marktmechanismen kombiniert wird.

Beispiele dafür sind:

- der europäische Emissionshandel
- nachhaltigkeitsbezogene Finanzmarktregeln
- Transparenzanforderungen für Investitionen

Diese Instrumente sollen nicht nur Verbote oder Grenzwerte schaffen, sondern auch wirtschaftliche Anreize verändern.

Warum besonders Handel und Konsumgüter betroffen sind

Viele dieser Regelwerke treffen besonders Branchen, die nahe am Endverbraucher arbeiten.

Der Handel ist ein gutes Beispiel dafür.

Hier laufen zahlreiche regulatorische Anforderungen zusammen:

- Produktinformationen
- Verpackungsvorschriften
- Verbraucherinformationen
- Lieferkettenanforderungen
- Produktsicherheitsregeln

Ein Händler kann daher gleichzeitig betroffen sein von:

- Produktregulierung
- Marketingregulierung
- Lieferkettenregulierung

- Reportingpflichten

Dadurch wird der Handel zu einem wichtigen Knotenpunkt der neuen Nachhaltigkeitsregulierung.

Ein langfristiger Strukturwandel

Die Vielzahl der neuen Regelwerke zeigt, dass Nachhaltigkeit zunehmend als strukturelles Thema der Wirtschaftspolitik verstanden wird.

Dabei geht es nicht nur um einzelne Umweltmaßnahmen, sondern um grundlegende Fragen:

- Wie werden Produkte hergestellt?
- Woher stammen Rohstoffe?
- Wie lange werden Produkte genutzt?
- Was passiert mit Materialien am Ende ihres Lebenszyklus?

Die europäische Regulierung versucht zunehmend, Antworten auf diese Fragen in wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu übersetzen.

Eine zweite Ebene der Steuerung: Managementsysteme und Standards

Neben gesetzlichen Regelungen spielen auch internationale Managementstandards eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit in Unternehmen.

Viele Organisationen nutzen Managementsysteme der **International Organization for Standardization (ISO)**, um ihre Prozesse systematisch zu steuern.

Zu den wichtigsten Normen gehören:

- **ISO 9001** - Qualitätsmanagement
- **ISO 14001** - Umweltmanagement
- **ISO 50001** - Energiemanagement
- **ISO 45001** - Arbeitsschutzmanagement

Diese Standards sind formal freiwillig. In der Praxis werden sie jedoch häufig zu einer Art Branchenstandard, weil Unternehmen sie für Zertifizierungen, Lieferkettenanforderungen oder Ausschreibungen benötigen.

Ein Beispiel:

Ein Industrieunternehmen kann ein Umweltmanagementsystem nach **ISO 14001** einführen, um Umweltwirkungen systematisch zu analysieren und zu reduzieren.

Ein energieintensiver Betrieb nutzt **ISO 50001**, um Energieverbrauch zu messen und Effizienzmaßnahmen umzusetzen.

Neue Entwicklung: Integration der Sustainable Development

Goals

In den letzten Jahren hat sich auch bei Managementstandards eine neue Entwicklung abgezeichnet.

Mit Leitfäden wie **ISO/UNDP PAS 53002** wird versucht, die **Sustainable Development Goals (SDGs)** stärker in die Unternehmenssteuerung zu integrieren.

Ziel solcher Ansätze ist es, Organisationen dabei zu unterstützen,

- ihre Aktivitäten mit globalen Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen
- Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft systematischer zu messen
- Nachhaltigkeitsstrategien stärker in Managementprozesse zu integrieren.

Neue Ergänzungen in bestehenden ISO-Normen

Ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte 2024.

Viele Managementsystemnormen wurden um eine neue Anforderung ergänzt: Unternehmen müssen prüfen, **ob der Klimawandel ein relevantes Thema für ihr Managementsystem ist.**

Das betrifft unter anderem:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- ISO 50001.

Damit wird Klimawandel zunehmend als strategisches Thema in Managementsysteme integriert.

Fazit

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass Nachhaltigkeitsregulierung in Europa kein isoliertes Politikfeld mehr ist.

Sie betrifft heute

- Unternehmensführung
- Produktdesign
- Lieferketten
- Finanzmärkte
- Konsumverhalten.

Viele der heute diskutierten Regelwerke sind daher weniger Einzelmaßnahmen als Bausteine eines umfassenderen Systems.

Dieses System entwickelt sich weiterhin dynamisch - und wird die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.

[Zurück zum Blog](#)